

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1026/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีคิวปท์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

นางสาว วิณา ฐิริ ประชญา กับพวก

นาย สุ มิตร ตรี ประเสริฐ

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

การเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114 เป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือว่าเป็นการโอนโดยชอบ และจะถือว่ามี การผิดนัดกันแล้วหาได้ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยโอนหุ้นให้ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นการกระทำภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย อีกทั้งเป็นการโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน จึงขอให้เพิกถอนการโอนหุ้นของจำเลยอันมีในบริษัทสตาร์ไลท์ จำกัด ที่โอนให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองเสียโดยให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากคืนไม่ได้ก็ให้ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ชดใช้เงิน 100,000 บาท และ 1,000,000 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่า ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับโอนหุ้นรายพิพาทจากจำเลยไว้จริง แต่เป็นการรับโอนหุ้นมาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทน และรับโอนไว้เกินกว่าสี่ปีแล้วผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนหุ้นรายพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านทั้งสอง โดยกลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถคืนสู่ฐานะเดิม ก็ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้ราคาเป็นเงิน 100,000 บาท และผู้คัดค้านที่ 2 ใช้ราคาเป็นเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่าผู้คัดค้านทั้งสองรับโอนหุ้นรายพิพาทจากจำเลยโดยสุจริตและมีคำตอบแทนนั้น เห็นว่า...ข้อนำสืบของผู้คัดค้านที่ 2 ฟังไม่ได้ว่า การซื้อขายหุ้นระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยกระทำโดยสุจริตและมีคำตอบแทนเช่นเดียวกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการโอนหุ้นระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านทั้งสองจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้คัดค้านชดใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่า การเพิกถอนการโอนหุ้นทั้ง 2 ราย เป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านทั้งสองชำระนับตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน(วันที่ 1 มิถุนายน 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ